

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת סמיר בן סעיד
אחמד טיבי

פ/25/6288

הצעת חוק לביטול חובות עבר לרשויות מקומיות מוחלשות, התשפ"ו–2025

- מטרת החוק 1. מטרת חוק זה להסדיר את חובות העבר של רשויות מקומיות מוחלשות בכדי לצמצם פערים תקציביים ולאפשר להן לפתוח דף חדש של ניהול תקין ושקוף ולשקם את יכולתן לספק שירות ציבורי ראוי ולקדם פיתוח כלכלי לטובת תושביהן.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- ”הוועדה” – הוועדה להסדר חובות כמשמעותה בסעיף 4 ;
- ”חברה ממשלתית” – כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה–1975 ;
- ”חוב עבר” – חוב של רשות מקומית מוחלשת לחברה ממשלתית, שהצטבר עד לתאריך ל’ בכסלו התשפ”ה (31 בדצמבר 2024) ;
- ”רשות מקומית מוחלשת” – עירייה או מועצה מקומית ששר הפנים אישר לגבייה תוכנית הבראה ;
- ”תוכנית הבראה” – כמשמעותה בפקודת העיריות² או בפקודת המועצות המקומיות³, לפי העניין.
- ביטול חובות עבר 3. שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי להסדיר את חובות העבר של רשות מקומית מוחלשת, כולם או חלקם, בהתאם להמלצת הוועדה ולכללים ותנאים שייקבעו בחוק זה.
- ועדה להסדר חובות עבר 4. (א) שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, ימנה ועדה שתדון בבקשות לאישור הסדר חובות עבר של רשויות מקומיות מוחלשות ותמליץ לו על היקף ההסדר הראוי.
- (ב) בוועדה יכהנו 4 חברים וזה יהיה הרכבה :
- (1) המנהל הכללי של משרד הפנים והוא יהיה יושב ראש הוועדה ;
- (2) עובד בכיר של משרד האוצר, שימנה שר האוצר ;
- (3) עובד רשות מקומית מקרב הרשויות האיתנות כהגדרתן בפקודת העיריות, שימנה שר הפנים לפי המלצת יושב ראש הגוף המייצג את המספר הגדול ביותר של רשויות מקומיות ;
- (4) רואה חשבון או כלכלן בעל מומחיות של שבע שנים לפחות, מתוכן שנתיים לפחות בתחום התקציבים ברשויות מקומיות שימנה שר הפנים ; מינוי לפי פסקה זו יהיה בהסכמת שר האוצר.
- תנאים לאישור הסדר חובות עבר 5. (א) רשות מקומית מוחלשת רשאית להגיש לוועדה בקשה לאישור הסדר חובות עבר.

(ב) הוועדה תאשר הסדר חובות עבר (להלן – הסדר) רק לאחר שהרשות המקומית קיימה הוראות אלה:

(1) הגישה ואישרה תקציב מאוזן לשנת התקציב שבה מבוקש ההסדר;

(2) התחייבה לעמוד בכללי ניהול תקין ודיווח כספי שיקבע שר הפנים, בהסכמת שר האוצר;

(3) התחייבה לא ליצור חובות חדשים במשך תקופת ההבראה.

6. סמכויות הוועדה. הוועדה רשאית להמליץ לשר הפנים על אחד או יותר מהצעדים הבאים, בהתאם להיקף החוב ולתוכנית ההבראה:

(1) מחיקה מוחלטת של חובות עבר;

(2) מחיקה חלקית של חובות עבר;

(3) המרת חובות עבר למענק הון לפיתוח.

7. אי-עמידה בהתחייבויות. (א) אחת לשישה חודשים יבחן שר הפנים את עמידת הרשות המקומית שאושר לגבייה הסדר בהתחייבויותיה כאמור בסעיף 5(ב).

(ב) מצא שר הפנים כי רשות מקומית שאושר לגבייה הסדר לא עומדת בהתחייבויותיה, רשאי הוא, בהסכמת שר האוצר, להורות על עיכוב, שינוי או ביטול ההסדר והחזרת החוב, כולו או חלקו.

8. תקצוב ויישום. הממשלה תקצה סכום שנתי ייעודי שישמש לסיוע כספי לרשויות מקומיות לשם יישום הסדר חובות, לרבות תשלום ישיר לנושים, השתתפות במענקי סיוע וכיסוי חלקי של חובות שיימחקו בהסכמה בין הוועדה לבין הנושים; בסעיף זה, "נושה" – כהגדרתו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.⁴

9. ביצוע ותקנות. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

דבריו הסבר

רשויות מקומיות מוחלשות מתמודדות לאורך שנים עם עומס תקציבי כבד וחובות עבר שנצברו עקב מצוקות מבניות. מצב זה יוצר מעגל סגור של גירעון, היעדר יכולת השקעה ופגיעה מתמשכת ברמת השירותים הניתנים לתושבים.

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

⁴ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

חובות העבר של רשויות אלו כלפי חברות ממשלתיות הפכו זה מכבר לנטל קבוע המשבש את תפקודן התקין ומונע מהן לצאת לדרך של ניהול מאוזן ופיתוח כלכלי. במקרים רבים, חלק מהחובות נובעים מתקופות בהן הרשויות פעלו ללא תוכנית הבראה מסודרת, ובלא תמיכה מערכתית מצד המדינה. מחיקת חובות, חלקית או מלאה, בכפוף לעמידה בתנאים ניהוליים ופיננסיים ברורים, תאפשר לרשויות לפתוח "דף חדש" של ניהול תקין, שקוף ואחראי ולבנות מחדש את אמון הציבור ואת יכולתן לספק שירותים בסיסיים בתחומי החינוך, הרווחה, התשתיות והבריאות. יש לציין, כי רוח החוק המוצע אינה מהווה תקדים ניהולי או תקציבי חדש, אלא נועדה לעגן בחקיקה הליך שנעשה עד כה באופן נקודתי ובלתי מוסדר, וליצור מנגנון קבוע, שוויוני ושקוף שיאפשר התמודדות אחראית עם סוגיית חובות העבר של רשויות מוחלשות. יישום החוק המוצע יתרום לצמצום פערים תקציביים ואזוריים, לחיזוק הרשויות המוחלשות ולשיפור השירותים לתושבים, באופן שיביא לצמיחה מקומית ולהגברת השוויון במערכת השלטון המקומי בארץ.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בחשוון התשפ"ו (17.11.2025)